TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°174-2026*

Santiago, treinta de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A foja 552, reclama don Juan Francisco Pulgar Castillo, candidato a senador por la Circunscripción Senatorial N°9, Región del Maule, en la elección de dieciséis de noviembre de dos mil veinticinco, y administrador electoral de su propia candidatura, contra la resolución N°G1226, de ocho de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones su cuenta general de ingresos y gastos electorales, rechazó gastos por $6.000.000, correspondientes a las observaciones N°8 y N°41, y autorizó un reembolso de $27.212.242. El escrito, que el Servicio Electoral tuvo como reclamación (fojas 586 y 587), se presentó por el sistema del Servicio Electoral el diez de abril de dos mil veintiséis, dentro de plazo (foja 585). Pide que se reconsideren ambas observaciones, se declare que corresponden a gastos electorales y se autorice su reembolso (foja 556);

2°) Que, la observación N°8 recae sobre la boleta de honorarios N°64 de doña Esthephanie Melisa Carrillo Hermosilla, abogada, de quince de noviembre de dos mil veinticinco, por $5.000.000, por "asesora legal, candidatura senatorial de Francisco Pulgar Castillo por pagar" (foja 18), declarada pendiente de pago e incluida en la solicitud de reembolso (fojas 250 y 308). El oficio pidió un nuevo informe de actividades, con sus respaldos, y la documentación tributaria del gasto (foja 258). El Servicio Electoral rechazó el gasto porque el informe de actividades era "insuficiente", porque "no se incorpora la boleta de honorarios requerida" y porque no se acreditó que el servicio guardara una "relación clara, directa y comprobable" con la propaganda o la gestión electoral (considerando 7°, foja 541);

3°) Que, la boleta, sin embargo, se acompañó con la cuenta desde su presentación (foja 18), se registró en el formulario de gastos (foja 67) y se incluyó en el informe del artículo 44 bis presentado el quince de noviembre de dos mil veinticinco (foja 12), y el Servicio Electoral reconoce ante este Tribunal que no la cuestiona (foja 604 TCE). Se trata del pago de honorarios a

una persona que prestó servicios a la candidatura, gasto electoral según el artículo 2 de la Ley N°19.884, y la glosa de la boleta lo vincula con la campaña senatorial. Además, al responder el oficio, la candidatura acompañó un informe de actividades firmado por la prestadora y por el candidato. El informe precisa las labores realizadas entre el uno de septiembre y el quince de noviembre de dos mil veinticinco, entre ellas la revisión de las instrucciones del Servicio Electoral, la capacitación de los brigadistas sobre las normas de propaganda y la de los apoderados generales y de mesa, y trae sus respaldos: un boletín para los brigadistas sobre los períodos de propaganda, un registro de capacitación y entrega de material a veinte brigadistas, un correo de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco con el instructivo para apoderados y la valorización del servicio con referencia a aranceles de abogados (fojas 363 a 384). Esos antecedentes, presentados en su oportunidad, dan cuenta de una asesoría legal prestada a la campaña. Por eso, esta observación se levanta;

4°) Que, la observación N°41 recae sobre la factura N°49 de RMChile SpA, de diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco, por $1.000.000, por la "Cesión derechos uso de canción Yerbita Buena, confección letra jingle campaña Senatorial 2025 Francisco Pulgar Castillo" (foja 186), declarada pendiente de pago e incluida en la solicitud de reembolso (fojas 233 y 302). El Servicio Electoral, que describió el gasto como "Propaganda en Radioemisoras", lo rechazó porque los antecedentes eran insuficientes y se limitaban a "explicaciones de carácter general sobre la contratación de frases radiales, confección de letra de canción y su forma de cálculo", sin "certificados de emisión, pautas radiales, respaldos de difusión" u otro medio de verificación (considerando 8°, foja 542);

5°) Que, la factura, sin embargo, no es por avisos radiales, sino por la letra del jingle de la campaña y la cesión de derechos de la canción. No corresponde, por lo tanto, exigirle pautas o certificados de emisión, que son propios de la difusión; ésta se rindió por separado, con facturas de radioemisoras que el Servicio Electoral aceptó (foja 543). Se trata de propaganda

dirigida a promover al candidato, de la letra a) del artículo 2 de la Ley N°19.884: la letra, acompañada con la cuenta y otra vez al responder el oficio, nombra al candidato, indica el cargo al que postula y su número, y llama a votar por él: "Solo espero que en noviembre me tengas presente" (fojas 184, 185, 478 y 479). Las pautas y los certificados de emisión cuya falta invoca la resolución no fueron requeridos en el oficio de observaciones, que sólo pidió explicar cómo el gasto se enmarca en el artículo 2 y la fecha de la factura (foja 268); ese motivo se introdujo después de la respuesta, cuando la candidatura ya no podía pronunciarse sobre él, y no puede fundar el rechazo (Roles N°1.653 y N°1.675-2025). Con mayor razón, tampoco pueden considerarse los antecedentes sobre la creación de la obra que el Servicio Electoral exige por primera vez ante este Tribunal (fojas 606 y 607 TCE). Por eso, esta observación se levanta; y

6°) En consecuencia, quedan sin efecto los gastos rechazados por $6.000.000, el 13,1% de los $45.744.571 declarados, y la cuenta sigue aprobada con observaciones. La boleta de honorarios N°64 y la factura N°49 se declararon pendientes de pago y se incluyeron en la solicitud de reembolso (fojas 233, 250, 302 y 308), y quedaron fuera del reembolso autorizado a causa de ese rechazo (fojas 542 y 543). Por eso, el Servicio Electoral debe recalcular el reembolso en lo que corresponda, sin exceder el máximo legal (considerando 10°, foja 542).

Por estas consideraciones, ***se acoge la reclamación*** deducida por don Juan Francisco Pulgar Castillo contra la resolución N°G1226, de ocho de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, y, en consecuencia, se levantan las observaciones N°8 y N°41 y se ordena al Servicio Electoral recalcular el reembolso en lo que corresponda, hasta el máximo legal.

Acordado lo anterior, en cuanto a la observación N°8, con el voto en contra de la Ministra señora Ravanales, quien estuvo por rechazar la reclamación en esa parte y mantener el rechazo del gasto de $5.000.000 de la boleta de honorarios N°64, ya que los antecedentes acompañados no acreditan que la asesoría legal guarde una relación clara, directa y comprobable con la

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

propaganda o la gestión electoral de la candidatura, y no se advierte tampoco, relación entre el monto de la prestación y la naturaleza del servicio.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°174-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 30/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 30/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 30/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°174-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 30 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/10/2026

3329BB59-45FF-4DD0-A19C-90469B6C1CA7
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.